

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NITERÓI

PROCESSO Nº 0808595-36.2026.8.19.0002

DOCUMENTO:	Decisão - Recebimento da Denúncia e Indeferimento da Liberdade
ID DOCUMENTO PJe:	278145702
DATA DO ATO:	27/04/2026
NOME DO RÉU:	LUCAS DIAS OLIVEIRA (LUCAS TAXISTA)
NATUREZA:	Decisão Judicial

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Comarca de Niterói
4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói
, S/N, 11º ANDAR, NITERÓI - RJ - CEP: 24020-069
DECISÃO
Processo: 0808595-36.2026.8.19.0002
Classe: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280)
AUTORIDADE: RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEGURANCA PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FLAGRANTEADO: LUCAS DIAS OLIVEIRA, CARLOS SERGIO APOSTO GARCIA
1 - Inicialmente, esclareço que com relação ao pedido de liberdade provisória realizado pela defesa do réu CARLOS SÉRGIO APOSTO GARCIA, com parecer desfavorável do parquet de index 278086953, que em que pese os argumentos trazidos pela defesa, verifico que persistem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, sendo certo que esta se faz necessária para garantia da instrução criminal, vez que há indícios de autoria que recaem sobre os réus, ressaltando ainda que a instrução criminal sequer foi encerrada e as testemunhas ainda serão ouvidas em juízo.
Registre-se também que a comprovação de endereço e emprego lícito, por si só, não é suficiente a infirmar a decisão que decretou sua segregação cautelar, visto que se baseou em outros fundamentos, nos termos do artigo 312 do CPP, ademais, a manutenção da custódia cautelar se justifica para garantir a ordem pública. Neste sentido, os seguintes julgados do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
"A circunstância de o paciente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP." (STF, HC 83.148/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ: 02/09/2005).
"A circunstância de o réu ser primário e de bons antecedentes não é o bastante para impedir a manutenção da sua prisão." (STF, HC 82.695/RJ, Rel. Min.Carlos Velloso, DJ: 06/06/2003).
"A circunstância da paciente ser primária, não ter antecedentes criminais e possuir residência no distrito da culpa, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP (HC 83.148/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., DJ 02.09.2005)." (STF, HC 98.130/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ: 12/02/2010).
Trata-se ademais de prisão inserida no contexto do artigo 302 do CPP, sendo evidente que a soltura colocaria em risco a instrução criminal com grave prejuízo à apuração dos fatos e, em última análise, à realização da Justiça, pelo que a custódia é imperiosa.
Por fim, como bem salientado pelo parquet, apreensão de expressiva quantidade de

entorpecentes e aproximadamente 28kg de cocaína e 21kg de maconha e evidencia a gravidade concreta da conduta, ultrapassando a mera análise abstrata do tipo penal e revelando elevado potencial lesivo, apto a justificar a segregação cautelar. Ademais, a dinâmica dos fatos indica a atuação coordenada entre os agentes, com divisão de tarefas, consistente no transporte da droga e na realização de escolta por veículo distinto, circunstância que reforça a necessidade da prisão para interromper a atividade criminosa.

Assim sendo, desacolho o pleito defensivo e INDEFIRO o requerimento da defesa dos réus Carlos Sérgio e determino a manutenção da custódia cautelar dos acusados.

2 - Noutro giro, as razões trazidas pelas Defesas não foram suficientes para afastar "in totum" a acusação que pesa contra os réus, não podendo prosperar a preliminar de falta de justa causa suscitada na resposta escrita, vez que a inicial veio lastreada por acervo probatório suficiente e por estarem presentes os requisitos mínimos exigidos por lei, e assim, mantenho a decisão que recebeu a denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/07/2026, às 14 horas. Intimem-se e requirite-se. Ciente ao MP e Defesa.

NITERÓI, 27 de abril de 2026.

JULIANA GRILLO EL JAICK

Juiz Titular

|

|

Assinado eletronicamente por:

JULIANA GRILLO EL JAICK

27/04/2026 17:12:57

<https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

ID do documento:

278145702

|

|

26042717125713500000263790785

Imprimir

Gerar PDF